EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RESÍDUOS E MEIO AMBIENTE – ABREMA, associação de âmbito nacional (Doc.1) inscrita no CNPJ sob o n.º 48.116.263/0001-97, com endereço na Av. Paulista, 807, conj. 1.618, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP: 01311-915, por suas advogadas (Doc.2) e com fundamento nos artigos 102, I, "a" e "p" e 103, IX, da Constituição Federal, bem como nos artigos 2º, IX, e 10 da Lei 9.868/99, vem, respeitosamente, à presença desse Col. Supremo Tribunal Federal, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

face aos subitens 7.01, 7.02 e 7.09 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116 de 31 de julho de 2003, em razão dos fundamentos que passa a expor.

Setor Hoteleiro Sul-SHS. Quadra 06 Conjunto A Bloco E - Sala 521. Complexo Brasil XXI. CEP: 70316-902

I – Objeto da Ação

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade tem por objeto conferir interpretação conforme à Constituição aos subitens 7.01, 7.02 e 7.09[1] da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, para afastar qualquer interpretação que autorize a tributação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos quando prestados no contexto do saneamento básico, em observância ao princípio da estrita legalidade tributária e aos direitos fundamentais à saúde, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao saneamento básico.

Os referidos dispositivos vêm sendo aplicado de forma literal e indiscriminada visando tributar serviços que compõem o núcleo essencial do saneamento básico ambiental. Entre estas atividades, destacam-se a limpeza urbana, coleta, transporte, transbordo e tratamento de resíduos sólidos em aterros sanitários licenciados.

Ocorre que tais atividades não podem ser compreendidas como meros serviços econômicos autônomos. Ao contrário, constituem serviços públicos essenciais diretamente vinculados à concretização dos direitos fundamentais à saúde, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao

[1] "7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. 7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).(...) 7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer

Setor Hoteleiro Sul-SHS. Quadra 06 Conjunto A Bloco E - Sala 521. Complexo Brasil XXI. CEP: 70316-902

saneamento básico, conforme reconhecido constitucionalmente e replicado pela Lei nº 11.445/2007 (Marco Legal do Saneamento Básico) e pela Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Não por outra razão, quando da edição da Lei Complementar nº 116/2003, o Poder Executivo vetou expressamente os itens 7.14 e 7.15 da Lista de Serviços, que previam a incidência do imposto sobre serviços de saneamento ambiental e tratamento de água. As razões de veto foram categóricas ao reconhecer que a tributação desses serviços comprometeria o interesse público e dificultaria a universalização do acesso ao saneamento básico. Confira-se:

> "A incidência do imposto sobre serviços de saneamento ambiental, inclusive purificação, tratamento, esgotamento sanitários e congêneres, bem como sobre serviços de tratamento e purificação de água, não atende ao interesse público. A tributação poderia comprometer o objetivo do Governo em universalizar o acesso a tais serviços básicos. O desincentivo que a tributação acarretaria ao setor teria como consequência de longo prazo aumento nas despesas no atendimento da população atingida pela falta de acesso a saneamento básico e água tratada." [2]

Desse modo, admitir a incidência de ISS sobre tais atividades, mediante interpretação dos subitens 7.01, 7.02 e 7.09 da LC nº 116/2003, implica submeter à tributação serviços essenciais diretamente vinculados à concretização de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados. Trata-se, portanto, de interpretação incompatível com a ordem constitucional, na medida em que transforma em hipótese de incidência tributária atividades

[2] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/mensagem_veto/2003/mv362-03.htm

cuja própria essencialidade foi reconhecida pelo legislador federal como incompatível com a lógica arrecadatória do ISS, ou seja, tal interpretação encontra óbice também no princípio da legalidade.

Isso porque, o conceito de "saneamento ambiental", objeto do veto presidencial, possui abrangência ainda mais ampla do que o conceito jurídico de saneamento básico posteriormente consolidado pela Lei nº 11.445/2007[3]. Nesse conceito amplo de saneamento ambiental estão necessariamente compreendidas as atividades de limpeza urbana, gerenciamento de resíduos sólidos, coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos.

Assim, ao vetar expressamente a incidência de ISS sobre serviços de saneamento ambiental, o legislador complementar afastou, por consequência lógica, a possibilidade de tributação dos serviços de saneamento básico e de seus componentes essenciais. Admitir interpretação diversa

[3] O saneamento básico e o saneamento ambiental possuem relação direta, mas não se confundem. O saneamento básico está inserido dentro da concepção mais ampla de saneamento ambiental, funcionando como um de seus principais eixos estruturantes. Enquanto o saneamento básico corresponde ao conjunto de serviços públicos definidos pela legislação brasileira, especialmente pela Lei nº 11.445/2007, o saneamento ambiental, além desses serviços, abrange uma dimensão mais abrangente de proteção à saúde, ao meio ambiente e à sustentabilidade dos territórios.
Já o saneamento ambiental possui conceito mais amplo e integrado. Além dos serviços clássicos do saneamento básico, envolve ações de proteção ambiental, preservação de mananciais e bacias hidrográficas, controle de vetores e arboviroses, educação ambiental e sanitária, planejamento territorial e promoção de ambientes saudáveis e sustentáveis. O saneamento ambiental parte da compreensão de que a saúde pública depende não apenas das redes e sistemas de infraestrutura, mas também da relação equilibrada entre sociedade, território e meio ambiente.
Nesse contexto, o saneamento ambiental adota uma abordagem interdisciplinar, envolvendo profissionais de diversas áreas — como saúde pública, meio ambiente, engenharia, arquitetura e educação — e reconhecendo a água e os recursos ambientais como elementos essenciais não apenas à prevenção de doenças, mas também à promoção da qualidade de vida, desenvolvimento social e sustentabilidade.
Vide: https://fiocruz.br/video/saneamento-basico-x-saneamento-ambiental-qual-e-diferenca

implicaria permitir que, por via indireta, fossem tributadas exatamente as atividades cuja desoneração foi considerada indispensável à universalização do acesso ao saneamento básico e à proteção da saúde pública.

Tal conclusão decorre, inclusive, da observância ao próprio princípio da legalidade tributária, previsto nos artigos 150, inciso I, da Constituição Federal. Isso porque a incidência tributária não pode ser criada, ampliada ou reconstruída mediante interpretação extensiva que contrarie opção legislativa expressamente manifestada pelo legislador complementar e pelo Chefe do Poder Executivo no exercício legítimo da prerrogativa de veto.

Em outras palavras, se o legislador optou por afastar a tributação dos serviços de saneamento ambiental, não é juridicamente admissível que se restabeleça essa incidência por meio de reenquadramento interpretativo de atividades que integram exatamente o mesmo núcleo material anteriormente excluído da tributação. Permitir tal interpretação equivaleria a instituir hipótese de incidência tributária sem previsão legal válida e em frontal descompasso com a vontade legislativa expressamente consolidada na LC nº 116/2003, em violação direta ao princípio da estrita legalidade tributária.

Inclusive, sobre isso, o Supremo Tribunal Federal já apreciou, em outras oportunidades, pedidos de interpretação conforme à Constituição relacionados à Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003,

especialmente em hipóteses nas quais a redação dos subitens permitia interpretações incompatíveis com os limites constitucionais estipulados.[4]

Por essa razão, impõe-se conferir interpretação conforme à Constituição aos subitens 7.01, 7.02 e 7.09 da LC nº 116/2003, de modo a afastar qualquer interpretação que autorize a incidência de ISS sobre serviços de limpeza urbana, coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos quando prestados no contexto do saneamento básico, preservando-se, assim, a coerência do sistema constitucional e a máxima efetividade dos direitos fundamentais tutelados pela Constituição da República.

II – Legitimidade Ativa e Pertinência Temática

Em relação à propositura de ações diretas de inconstitucionalidade perante o E. STF, a Constituição Federal estabeleceu um rol taxativo de legitimados, dentre os quais se encontram a "confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional" (artigo 103, IX).

In casu, a ABREMA é uma entidade de classe de âmbito nacional que congrega "*pessoas jurídicas estabelecidas no território nacional, que se encontrem devidamente registradas em Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, que tenham em seus objetivos sociais e estejam técnica e juridicamente habilitadas para atividades relacionadas à gestão de resíduos*

[4] O Supremo Tribunal Federal já apreciou, em sede de controle concentrado, pedido de interpretação conforme à Constituição envolvendo dispositivos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, a exemplo da ADI 4.784/DF.

sólidos e tratamento de efluentes", nos termos do artigo 4º do seu estatuto social[5], e que possui o escopo de fortalecer a visão estratégica do setor resíduos sólidos na redução dos danos provocados ao meio ambiente e no combate às alterações climáticas.

Para alcançar esse objetivo, a entidade representa empresas que atuam na integralidade do ciclo de geração de valor da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, ou seja, compreende desde a *i) captação dos resíduos em sua forma primária*, como a varrição de logradouros e espaços públicos e privados; *ii) passando pela coleta, transporte e disposição desses resíduos em áreas ambientalmente adequadas*, como Aterros Sanitários licenciados por Agências ou Órgãos Ambientais; *iii) até o devido processamento desses resíduos para eliminação ambiental adequada*, como a transformação em Biogás ou Biometano que são duas formas de boas práticas ambientais para fins de descarbonização ou sob a forma de energia renovável e não fóssil.

Os serviços que compõem esse ciclo de geração de valor são serviços de saneamento básico, conceito trazido pela Lei 11.445/2007[6] (alterada pela Lei 14.026/2020 – Novo Marco Legal do Saneamento Básico), dividindo os serviços de saneamento básico em 4 (quatro) grupos: *1) Abastecimento de água potável; 2) Esgotamento sanitário; 3) Limpeza urbana*

[5] Vide Estatuto Social (**Doc. 1).**

[6] Estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico.

e manejo de resíduos sólidos; e 4) Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Portanto, a autora representa uma categoria econômica bem definida[7], cuja unidade de propósito na representação associativa[8] advém da legislação que regula o setor, a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010[9] e o Novo Marco Legal do Saneamento Básico - Lei 14.026/2020.[10]

Além disso, o seu caráter nacional[11] é comprovado pelo fato de que as empresas que a compõem estão presentes em mais de 9 (nove) Unidades da Federação (*vide planilha detalhada no* Doc. 01).

---

[7] ADI 6927 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJ 18/01/2023.

[8] Trecho da Ementa: "*Encontra-se caracterizado o direito de propositura. Os associados da requerente estão unidos pela comunhão de interesses em relação a um objeto específico (prestação do serviço de assistência suplementar à saúde na modalidade autogestão). Esse elemento caracteriza a unidade de propósito na representação associativa, afastando a excessiva generalidade que, segundo esta Corte, impediria o conhecimento da ação*." ADI 4701, Relator Min. Roberto Barrosa, Pleno, DJ 25/08/2014.

[9] "*Artigo 1o. Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. § 1º. Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos."*

[10] Artigo 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: I - saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de: (Redação pela Lei 14.026, de 2020) a) abastecimento de *água* potável: (...) b) esgotamento sanitário: (...) c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos *domiciliares* e dos resíduos de limpeza urbana; e (Redação pela Lei 14.026, de 2020) d) drenagem e manejo das águas pluviais *urbanas*: (...)"

[11] ADI 6956, Relatora Ministra Rosa Weber, Pleno, DJ 15/08/2022.

Em reforço ao cumprimento pela autora dos requisitos expostos acima, importante trazer dois pontos adicionais que materializam, na prática, o âmbito nacional, a categoria econômica bem definida e a unidade de propósito na representação associativa.

O primeiro ponto é a publicação anual pela autora do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil[12], um álbum do universo dos resíduos sólidos espraiado pelo Brasil, que possibilita avaliar o quanto o Brasil avançou e o quanto há por fazer para alcançar metas essenciais para a sociedade e para o meio ambiente equilibrado, em especial: *reduzir a geração de resíduos, erradicar os lixões, universalizar a coleta, o tratamento e a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos e rejeitos*. (Doc. 3).

Um segundo ponto, é a ABREMA ser a representante nacional *da International Solid Waste Association – ISWA*, uma associação internacional, não governamental e sem fins lucrativos, que atua pelo interesse público de promover e desenvolver o setor de resíduos sólidos ao redor do mundo para uma sociedade sustentável (Doc. 4).

Por fim, a jurisprudência do STF "*exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o*

[12] Vide: https://www.abrema.org.br/panorama/

objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da Requerente". [13]

Quanto ao ponto, a interpretação conforme à constituição dos subitens 7.01, 7.02 e 7.09 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, guarda relação direta e imediata com os interesses institucionais defendidos pela Autora. Isso porque os serviços desempenhados pelas empresas associadas à ABREMA integram, por definição legal, o próprio conceito de saneamento básico, nos termos do artigo 3º, inciso I, alínea "c", da Lei nº 11.445/2007[14], com redação conferida pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), que expressamente compreende, dentre os serviços de saneamento básico, as atividades de limpeza urbana e manejo

[13] ADI 4873, Relator Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07/01/2022.

[14] "Artigo 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: (Redação pela Lei 14.026, de 2020)

I - saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de: (Redação pela Lei 14.026, de 2020)

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição; (Redação pela Lei 14.026, de 2020)

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reúso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente; (Redação pela Lei 14.026, de 2020)

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana; e (Redação pela Lei 14.026, de 2020)

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes; (Redação pela Lei 14.026, de 2020)".

de resíduos sólidos, abrangendo coleta, varrição, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos.

Nesse contexto, é inequívoca a pertinência temática da presente demanda com os objetivos institucionais da ABREMA, que, segundo seu estatuto social, visa fortalecer a visão estratégica do setor de resíduos sólidos na redução dos danos provocados ao meio ambiente e no combate às alterações climáticas, promovendo o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental.[15]

Nesse sentido, está legitimada a defender os interesses de suas associadas, dentre outras hipóteses, em questões: i) que venham a impedir ou a dificultar o desenvolvimento pleno de suas atividades setoriais e ii) afetas ao setor de resíduos sólidos, contrárias à promoção do desenvolvimento sustentável e à preservação ambiental. Vejamos os termos do próprio estatuto (Doc. 1). [16]

Ora, a partir disso, é de se concluir que a presente ação se encontra em plena harmonia com o escopo de defesa institucional da ABREMA, sendo inequívoca a pertinência temática entre os objetivos sociais

[15] "Artigo 5° - A Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente - ABREMA terá por finalidade: g) Promover o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental;"

[16] "Artigo 5° - A Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente - ABREMA terá por finalidade: a) Defender os interesses de seus associados contra todos os fatores que possam impedir ou dificultar o funcionamento e desenvolvimento dos mercados em que desenvolvem suas atividades; (...) g) Promover o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental;"

da Autora e a legislação impugnada, legitimando-a à propositura da presente ação direta.

III - Interpretação Conforme à Constituição dos subitens 7.01, 7.02 e 7.09 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003

Desta forma, a presente ação objetiva dar interpretação aos subitens 7.01, 7.02 e 7.09 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003 para afastar entendimento que admita a incidência de ISS sobre atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos prestadas no contexto do saneamento básico, por violação direta a relevantes fundamentos constitucionais.

Como já antecipado mais acima, os referidos dispositivos vêm sendo interpretados para justificar a incidência de ISS sobre atividades que integram o núcleo essencial do saneamento ambiental, tais como limpeza urbana, coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final de resíduos sólidos (Doc. 3). Contudo, tais atividades não se confundem com meros serviços econômicos autônomos, mas constituem serviços públicos essenciais diretamente vinculados à concretização dos direitos fundamentais à saúde, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao saneamento básico.

Não por outra razão, quando da edição da LC nº 116/2003, o Poder Executivo vetou expressamente a incidência de ISS sobre serviços de saneamento ambiental e tratamento de água, sob o fundamento de que a tributação comprometeria a universalização do acesso ao saneamento básico e

ampliaria os custos sociais e de saúde pública. Assim, admitir a tributação dessas atividades pelos subitens 7.01, 7.02 e 7.09, ou qualquer outro, implica esvaziar o alcance do veto presidencial e submeter à lógica arrecadatória serviços cuja essencialidade foi reconhecida pelo próprio legislador complementar como incompatível com a incidência do ISS.

Ora, tal medida afronta também o princípio da legalidade tributária. Isso porque, quando da edição da LC nº 116/2003, o Poder Executivo vetou expressamente os itens 7.14 e 7.15 da Lista de Serviços, que previam a incidência do ISS sobre "saneamento ambiental"[17] e "tratamento e purificação de água". O fundamento do veto foi inequívoco: a tributação dessas atividades comprometeria o interesse público ao dificultar a universalização do acesso aos serviços essenciais de saneamento básico. Assim, admitir que atividades integrantes do saneamento básico sejam tributadas por meio de interpretação ampliativa representa verdadeiro esvaziamento material do veto presidencial e da opção legislativa adotada.

Desse modo, a tributação dos serviços previstos nos subitens 7.01, 7.02 e 7.09 mostra-se juridicamente possível quando prestados fora do contexto do saneamento básico, como nas hipóteses de atividades particulares ou de serviços desvinculados das políticas públicas de saneamento. Diversamente, quando tais atividades integram diretamente a cadeia de prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos destinados à consecução das finalidades do saneamento básico — como

[17] Vide nota de rodapé número 2.

ocorre, por exemplo, na destinação ambientalmente adequada de resíduos em aterros sanitários — a incidência tributária revela-se incompatível com a interpretação constitucionalmente adequada da norma.

Não se questiona, portanto, a validade dos subitens em sua integralidade, mas apenas a interpretação que autoriza sua utilização para alcançar serviços que, por sua própria natureza e finalidade, encontram-se inseridos no núcleo essencial do saneamento básico ambiental e cuja tributação acabaria por contrariar a lógica reconhecida pelo próprio legislador quando do veto aos serviços de saneamento.[18]

Até porque, a incidência tributária sobre tais atividades afronta diretamente os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A tributação dos serviços de manejo de resíduos sólidos gera desincentivos econômicos à ampliação e manutenção da infraestrutura de saneamento, aumentando os custos da prestação dos serviços e, consequentemente, agravando os impactos sociais, sanitários e ambientais decorrentes da destinação inadequada de resíduos. Tal cenário contraria o dever constitucional imposto aos entes federativos de promover políticas públicas voltadas à redução dos riscos à saúde e à proteção ambiental, nos termos dos artigos 3º, inciso III, 6º, caput, 196 e 225, caput, da CRFB/88.

[18] Inclusive por isso, importante fazer o seguinte disclaimer: não decorre do desconhecimento de que atividades como limpeza, varrição, transporte, coleta, tratamento ou destinação de resíduos encontram previsão no item 7.09 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. Tampouco se pretende afastar, de forma ampla e irrestrita, interpretação que permita incidência do ISS sobre todos os serviços ali descritos. O ponto central da discussão reside no fato de que a incidência tributária sobre tais atividades não podem ser interpretada de maneira dissociada do contexto em que são efetivamente prestadas.

Por fim, também se revela incompatível com a Constituição a interpretação que desconsidera a natureza pública, essencial e estrutural dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, já que essas atividades integram o próprio conceito jurídico de saneamento básico, constituindo serviços indispensáveis à saúde coletiva, à proteção ambiental e ao desenvolvimento urbano sustentável. Desse modo, admitir sua tributação em qualquer subitem implica fragmentar artificialmente um serviço público essencial e esvaziar a coerência normativa estabelecida pelo sistema constitucional de proteção ao saneamento básico.

Desta forma, objetiva-se o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação que admita a incidência de ISS sobre esses serviços prestados no contexto do saneamento básico, como é o caso do manejo e gestão de resíduos sólidos.

a) Veto aos itens 7.14 e 7.15 – Princípio da legalidade

Os subitens 7.01, 7.02 e 7.09 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003 não pode ser interpretado de forma a autorizar a incidência de ISS sobre serviços que integram o núcleo essencial do saneamento básico.

Isso porque, além dos parâmetros constitucionais aqui indicados, o Poder Executivo vetou os itens que previam a incidência do imposto sobre "saneamento ambiental" e "tratamento de água". As razões expostas na Mensagem nº 362 são categóricas: a tributação dessas atividades não atende

ao interesse público, pois comprometeria o objetivo de universalizar o acesso a esses serviços básicos. Vejamos:

> *"A incidência do imposto sobre serviços de saneamento ambiental, inclusive purificação, tratamento, esgotamento sanitários e congêneres, bem como sobre serviços de tratamento e purificação de água, não atende ao interesse público. A tributação poderia comprometer o objetivo do Governo em universalizar o acesso a tais serviços básicos. O desincentivo que a tributação acarretaria ao setor teria como conseqüência de longo prazo aumento nas despesas no atendimento da população atingida pela falta de acesso a saneamento básico e água tratada. Ademais, o Projeto de Lei nº 161 – Complementar revogou expressamente o art. 11 do Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, com redação dada pela Lei Complementar nº 22, de 9 de dezembro de 1974. Dessa forma, as obras hidráulicas e de construção civil contratadas pela União, Estados, Distrito Federal Municípios, autarquias e concessionárias, antes isentas do tributo, passariam ser taxadas, com reflexos nos gastos com investimentos do Poder Público.*
>
> *Dessa forma, a incidência do imposto sobre os referidos serviços não atende o interesse público, recomendando-se o veto aos itens 7.14 e 7.15, constantes da Lista de Serviços do presente Projeto de lei Complementar. Em decorrência, por razões de técnica legislativa, também deverão ser vetados os inciso X e XI do art. 3º do Projeto de Lei."*[19]

O veto fundamentou-se na premissa de que o desincentivo gerado pela carga tributária resultaria em um aumento nas despesas do Estado com o atendimento de saúde à população atingida pela falta de saneamento. Assim, admitir a incidência de ISS sobre atividades de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos (manejo de resíduos sólidos) — que são componentes

[19] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/mensagem_veto/2003/mv362-03.htm

indissociáveis do conceito de saneamento básico — configuraria um esvaziamento do propósito e da eficácia do veto presidencial.

Isso porque o termo "saneamento ambiental", objeto do veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 da Lista de Serviços da LC nº 116/2003, possui abrangência conceitual ainda mais ampla do que o próprio conceito de saneamento básico extraído constitucionalmente[20], posteriormente consolidado pela Lei nº 11.445/2007. Nesse conceito amplo de saneamento ambiental estão necessariamente inseridas as atividades de limpeza urbana, gerenciamento de resíduos sólidos, coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos.

Logo, ao vetar expressamente a incidência de ISS sobre serviços de saneamento ambiental, o legislador afastou, por consequência lógica, a possibilidade de tributação dos serviços de saneamento básico e de seus componentes essenciais. Admitir o contrário significaria permitir que, por via interpretativa indireta, fossem tributadas exatamente as atividades cuja desoneração foi considerada imprescindível ao interesse público e à universalização do acesso ao saneamento. Em outras palavras, a incidência de ISS sobre serviços de manejo de resíduos sólidos esvaziaria materialmente o alcance do veto presidencial e a própria opção legislativa de excluir o saneamento ambiental da incidência tributária municipal, violando frontalmente o princípio da legalidade.

[20] Leitura do art. 196 c/c artigo 200, inciso IV, da CRFB/88.

Aliás, a própria natureza das atividades desempenhadas pelas associadas da Autora evidencia o inequívoco interesse público subjacente aos serviços prestados. As empresas representadas pela ABREMA são responsáveis pela coleta dos resíduos sólidos e pela sua destinação final ambientalmente adequada, exercendo atividades diretamente relacionadas à proteção da saúde coletiva, à preservação ambiental e à prevenção de riscos sanitários decorrentes da disposição inadequada de resíduos. Trata-se, portanto, de atividades estruturalmente vinculadas à concretização das finalidades constitucionais do saneamento básico.

Em consonância com esse entendimento, o acesso ao saneamento básico é um direito humano essencial, indispensável à vida com dignidade e reconhecido internacionalmente. O saneamento básico é uma dimensão determinante e condicionante da saúde pública, sendo a infraestrutura necessária para a garantia da sadia qualidade de vida.[21]

Por tal razão, a tentativa de enquadrar serviços de saneamento em qualquer outro subitem para fins de tributação padece de vício insanável por violação direta ao princípio da legalidade tributária. Conforme assentado pelo STF, a exigência de tributos sem lei em sentido estrito que os defina de forma clara e válida é vedada. Uma vez que o item específico para saneamento foi vetado, não pode, por via de interpretação extensiva forçada, ressuscitar uma incidência tributária que o legislador federal optou expressamente por afastar.

[21] Art. 200, inciso IV, da CRFB/88

O princípio da legalidade tributária, estabelecido no art. 150, I e § 6º, da Constituição Federal e no art. 97 do Código Tributário Nacional, constitui importante limitação do poder de tributar segundo a qual os entes da Federação somente podem instituir, extinguir, majorar ou reduzir tributos, definir o fato gerador da obrigação principal, fixar a alíquota e sua base de cálculo, cominar penalidades e estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários por meio de lei.

Consistindo o tributo em uma forma de invasão sobre o patrimônio, a Carta Magna exige que seu estabelecimento não se proceda de maneira arbitrária pelo Estado e alheia à vontade dos cidadãos, mas, pelo contrário, por exclusiva aprovação desses últimos, representados pelos parlamentares do Poder Legislativo brasileiro. Trata-se, portanto, de fundamental proteção dos contribuintes contra a ânsia arrecadatória do poder público, assegurando-se lhes que a intervenção patrimonial não ocorra de modo unilateral e independente do consentimento popular.

Conclui-se, pois, pela inexistência de respaldo constitucional para tal exigência, por violação aos artigos 150, I, e artigos 3º, inciso III, 6º, caput, 196, 200, IV, e 225, caput, da CRFB/88.

a.1) Manejo e gestão de resíduos sólidos é saneamento ambiental

A Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu, por meio da Resolução A/RES/64/292, de 28 de julho de 2010, o saneamento básico como

"*direito humano essencial para o gozo pleno da vida e dos demais direitos humanos*"[22].

A Constituição Federal de 1988 trata o saneamento básico como alicerce estruturante da saúde pública. O artigo 196 do texto constitucional prevê o direito social à saúde como "*direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação*". Ou seja, demanda-se uma postura proativa e preventiva do Estado no sentido de promover, proteger e recuperar a saúde pública.

As ações e os serviços públicos de saúde integram-se em um sistema único mediante rede regionalizada e hierarquizada, com prioridade para as atividades de índole preventiva (artigo 198, *caput* e inciso I, da CRFB/88), o que, decerto, projeta efeitos sobre as circunstâncias condicionantes e determinantes do direito à saúde, dentre as quais os serviços compreendidos no conceito de saneamento básico.

Não obstante a Constituição Federal de 1988 não defina expressamente quais serviços estão compreendidos no conceito de saneamento básico, coube à Lei 11.445/2007[23] (alterada pela Lei 14.026/2020 – Novo Marco Legal do Saneamento Básico), trazer tal conceito, dividindo os serviços

[22] Disponível em https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n09/479/35/pdf/n0947935.pdf.

[23] Estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico.

de saneamento básico em 4 (quatro) grupos: 1) Abastecimento de água potável; 2) Esgotamento sanitário; 3) Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e 4) Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Observa-se na lei em questão a preocupação em trazer todos os elementos técnicos conhecidos de cada um dos serviços, considerando-os em todo o seu ciclo, *in verbis:*

> "Artigo 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: (Redação pela Lei 14.026, de 2020)
>
> I - saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais **de:** (Redação pela Lei 14.026, de 2020)
>
> a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição; (Redação pela Lei 14.026, de 2020)
>
> b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reúso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente; (Redação pela Lei 14.026, de 2020)
>
> c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana; e (Redação pela Lei 14.026, de 2020)
>
> d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o

> amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes; (Redação pela Lei 14.026, de 2020)"

Para dar mais concretude ao artigo acima citado, vejamos a imagem a seguir:



Visto isso, podemos avançar e afirmar que os serviços de saneamento básico se apresentam como instrumentos garantidores do direito à saúde, permitindo a existência das condições necessárias a um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Tal fato é externado na própria legislação infraconstitucional, ao se estabelecer o saneamento básico como um dos critérios de aferição dos níveis de saúde da população, conforme previsto no artigo 3º da Lei 8.080, de 1990, *in verbis:*

> "Art. 3º. Os **níveis de saúde** expressam a organização social e econômica do País, **tendo a saúde como determinantes e condicionantes**, entre outros, a alimentação, a moradia, o **saneamento básico**, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. (Redação dada pela Lei nº 12.864, de 2013)
>
> Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social."

Extrai-se igualmente da literatura especializada a correlação existente entre a prestação adequada do serviço público de saneamento básico e a concretização do direito à saúde[24].

Isso tanto é uma realidade que, de acordo com estimativas da ISWA - Associação Internacional de Resíduos Sólidos[25], o custo estatal com saúde pública é de três a cinco vezes maior do que o montante necessário para investimento e custeio das soluções adequadas no manejo e gerenciamento de resíduos sólidos.

Estima-se que, entre 2016 e 2021, o gasto total da saúde no Brasil para tratar dos problemas causados em decorrência da destinação inadequada de resíduos foi de 1,85 bilhão de dólares. Vejamos o seguinte trecho: "*os impactos causados pela destinação inadequada de resíduos sólidos urbanos, depositados em lixões e aterros controlados, influenciam diretamente nas condições ambientais, vez que são fontes contínuas de poluição da água, solo, flora, fauna e de emissões de* CO_2".[26]

Além da intrínseca relação entre o saneamento básico, mais especificamente a gestão de resíduos, e o direito à saúde pública, verifica-se

[24] Relatório "Saneamento e doenças de veiculação hídrica – ano base 2019" elaborado pelo Instituto Trata Brasil. Disponível em https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Sumario_Executivo_-_Saneamento_e_Saude_2021__2.pdf.

[25] Estudo – Saúde Desperdiçada – O CASO DOS LIXÕES. Setembro de 2015 – ISWA e ABRELPE (atual ABREMA). Página 13. **(Doc. 6)**

[26] Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2022 - ABREMA – Página 34 - Vide: https://www.abrema.org.br/saude-desperdicada-o-caso-dos-lixoes/

no texto constitucional a elevação do saneamento básico à condição de premissa do planejamento urbano.

Nesse sentido, a Constituição Federal estabelece a competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios "*promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico*" (artigo 23, inciso IX, da CRFB/88), bem como atribui privativamente à União o papel de "*estabelecer diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive saneamento básico*" (artigo 21, inciso XX, da CRFB/88) e de "*instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos*" (artigo 21, inciso XIX, da CRFB/88).

Vale ressaltar, ainda, o papel crucial do saneamento básico, e, portanto, da gestão de resíduos sólidos, na preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. O artigo 23, inciso VI, da Constituição Federal de 1988, estabelece a competência comum dos entes federados para "proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas".

Com isso, não restam dúvidas de que os serviços de saneamento básico e, em especial, a gestão de resíduos sólidos são fundamentais ao combate da poluição, de modo que o comando constitucional de preservação ambiental está umbilicalmente vinculado à execução adequada dos serviços de saneamento básico.

Não obstante, verifica-se que há um quadro organizatório federativo que estabelece sinergias entre a União, os estados, o Distrito

Federal e os municípios na conformação institucional da normatização, da regulação e da prestação dos serviços de saneamento básico.

Nesse quadro, coube à União, no exercício de sua competência para estabelecer diretrizes sobre os serviços de saneamento (artigo 21, inciso XX, da CRFB/88) instituir, dentre outras, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, por meio da Lei 12.305/2010.

Diante desse panorama normativo e constitucional, verifica-se que a gestão de resíduos sólidos não constitui mera atividade econômica dissociada de finalidades públicas, mas verdadeiro instrumento de concretização de direitos fundamentais relacionados à saúde pública, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à dignidade da pessoa humana.

A própria Constituição Federal, ao atribuir aos entes federativos competências voltadas à promoção do saneamento básico, à proteção ambiental e à redução dos riscos à saúde, evidencia que os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos integram uma política pública essencial, cuja execução adequada condiciona a efetividade de diversos direitos constitucionalmente assegurados.

Não por outra razão, o legislador federal, ao editar a Lei nº 11.445/2007 e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, reconheceu expressamente que atividades como coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos compõem o núcleo do

saneamento básico, afastando qualquer interpretação fragmentada ou meramente econômica dessas operações.

Assim, qualquer interpretação normativa que desconsidere essa natureza jurídica e constitucionalmente qualificada da gestão de resíduos sólidos — tratando-a exclusivamente como atividade tributável desvinculada do saneamento básico — revela-se incompatível com a ordem constitucional brasileira, sobretudo porque compromete a universalização de serviços essenciais à saúde coletiva, à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável

b) Da necessidade de observância dos artigos 3º, inciso III, 6º, caput, 196, 200, IV, e 225, caput, da CRFB/88

O direito ambiental exige uma interpretação sistemática face aos diferentes diplomas que integram o microssistema legislativo do Direito Ambiental Brasileiro entre os quais se incluem, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010 e a Lei da Política Nacional de Saneamento Básico - Lei 11.445/2007[27], com nova redação dada pela Lei 14.026/2020. Isso tudo, em sintonia à proteção estabelecida

[27] "*A interface entre saneamento básico e proteção ecológica, conforme já abordando anteriormente, é indiscutível, uma vez que a ausência de, por exemplo, de rede de tratamento de esgoto e gestão ambientalmente adequada de resíduos em determinada localidade implica não apenas violação ao direito à água potável e ao saneamento básico do indivíduo e da comunidade como um todo, mas igualmente impacta negativamente e de forma direta no direito a viver em um ambiente sadio, equilibrado e seguro, o que é especialmente perceptível no cenário urbano. Sensível a tal contexto e influenciado pela abordagem socioambiental da crise ecológica, o legislador nacional editou a Lei da Política Nacional de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007, com nova redação dada pela Lei 14.026/2020).*" Trecho do Parecer do Professor Ingo Sarlet na ADC 42. Página 14.

constitucionalmente para o meio ambiente, notadamente o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 - CRFB/88.

Essas três matérias estão umbilicalmente ligadas normativamente, inclusive como condição fundamental à "*sadia qualidade de vida*" consagrada no caput do artigo 225 da CRFB/88, cuja íntegra prevê: "*todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações*".[28]

Essa conexão fica cristalina pela leitura do artigo 4º da Lei 12.305/2010, de acordo com o qual "*a Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos*." Ou seja, a Política Nacional de Resíduos Sólidos visa à gestão de resíduos sólidos ambientalmente adequada.[29]

Com base nos pontos acima levantados, a gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos representa a prestação de um serviço essencial

[28] Ponto inclusive já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 42/DF

[29] "Em outras palavras, *interface entre saneamento básico* em estrito respeito e compatível com a legislação ambiental, ou seja, apta a salvaguardar a integridade, qualidade e segurança ecológica, encontrara guarida no ordenamento jurídico brasileiro" Trecho do Parecer do Professor Ingo Scarlet na ADC 42. Página 50.

de alto interesse social e utilidade pública[30], tendo em vista que a atividade converge integralmente com as diretrizes do artigo 225 da CRFB/88[31], a exemplo do meio ambiente ecologicamente equilibrado, também convergindo com os artigos 6º, *caput*, e 196 da CRFB/88. Inclusive, converge com a agenda ambiental brasileira e internacional para incentivar novas tecnologias voltadas à produção de energia de forma limpa e sustentável.

Na mesma linha, ela consagra que o direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado deve prevalecer sobre interesses arrecadatórios ou motivações de índole meramente econômica. O Estado deve atuar de forma preventiva e precavida, garantindo que a tributação não se torne um obstáculo à implementação de políticas sanitárias essenciais.

Por isso, a interpretação dos subitens 7.01, 7,02 e 7.09 que permita exigir o ISS sobre as atividades de manejo e gestão de resíduos sólidos no contexto de saneamento básico, incorre em claro retrocesso

[30] "Ademais, 'A coleta do lixo e a limpeza dos logradouros públicos são classificados como serviços públicos essenciais e necessários à sobrevivência do grupo social e do próprio Estado, porque visam a atender as necessidades inadiáveis da comunidade, conforme estabelecem os artigos 10 e 11 da Lei n. 7.783/89. Por tais razões, os serviços públicos desta natureza são regidos pelo princípio da continuidade (...)."STJ, REsp 575.998/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07.10.2004.

[31] "Da interpretação do artigo 225 da Constituição Federal, fundamento normativo do Estado de Direito e governança ambiental, infere-se estrutura jurídica complexa decomposta em duas direções normativas. A primeira voltada ao reconhecimento do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, em uma perspectiva intergeracional. A segunda relacionada aos deveres de proteção e responsabilidades atribuídos aos poderes constituídos, aos atores públicos e à sociedade civil em conjunto. A preservação da ordem constitucional vigente de proteção do meio ambiente, densificada nos seus deveres fundamentais de proteção, impõe-se, pois, como limite substantivo ao agir legislativo e administrativo. O que significa dizer que tanto a Política Nacional do Meio Ambiente, em todas as suas dimensões, quanto o sistema organizacional e administrativo responsável pela sua implementação, a exemplo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, dos Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais, devem traduzir os vetores normativos do constitucionalismo ecológico e do federalismo cooperativo". ADI 4.757, Relatora Ministra Rosa Weber, Plenário, DJ 17/3/2023.

normativo, violando os artigos 3º, inciso III, 6º, *caput*, 196, 200, IV, e artigo 225, *caput,* da CRFB/88, criando previsões contrárias às diretrizes nacionais ambientais, que dificultam a concretização dos objetivos fundamentais da República, ampliando o risco de doença e dificultando a proteção da saúde pública.

IV – Pedido de medida cautelar em sede liminar

A concessão de medida cautelar em sede de ação de controle concentrado constitui instrumento indispensável à preservação da ordem constitucional e encontra fundamento nos artigos 10 a 12 da Lei nº 9.868/99. No caso da presente ação, mostra-se plenamente aplicável a hipótese prevista no artigo 10, §3º, da referida lei, diante da extrema urgência da matéria e da necessidade de imediata contenção dos efeitos decorrentes da interpretação e aplicação dos dispositivos impugnados.

Para o deferimento da medida cautelar, exige-se a presença concomitante da plausibilidade jurídica da tese sustentada e do perigo de dano decorrente da demora da prestação jurisdicional.[32]

No caso concreto, a plausibilidade do direito decorre da própria natureza jurídica das atividades objeto da controvérsia, as quais se inserem no âmbito do saneamento ambiental, que não devem ser objeto de incidência de ISS. A interpretação dos dispositivos impugnados para fins de incidência tributária sobre tais atividades revela-se incompatível com a Constituição

[32] ADI 5640 MC/GO, rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 07/02/2017.

Federal, já que não observa o princípio da legalidade, desconsidera a essencialidade dos serviços prestados, compromete objetivos constitucionais relacionados à universalização do saneamento e à tutela ambiental.

O perigo de dano, por sua vez, mostra-se evidente diante da continuidade da exigência tributária sobre atividades essenciais à gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos, circunstância apta a gerar impactos econômicos imediatos sobre operadores do setor, comprometendo investimentos, a sustentabilidade econômico-financeira dos contratos e a própria continuidade da prestação de serviços indispensáveis à coletividade. A manutenção de interpretação que permita a incidência tributária questionada tende, ainda, a produzir efeitos sistêmicos relevantes, com potencial desestímulo à destinação ambientalmente adequada de resíduos e à consecução das metas estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Diante desse cenário de manifesta urgência e relevância constitucional da controvérsia, impõe-se o deferimento da medida cautelar, inclusive em caráter monocrático, com posterior submissão da matéria ao Plenário da Corte, para que seja conferida interpretação conforme a Constituição aos subitens 7.01, 7.02 e 7.09 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, para afastar qualquer interpretação que autorize a tributação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos prestados no contexto do saneamento básico.

V – Subsidiariamente - Fungibilidade

Diante desse cenário, considerando que o caso também abrange existência de controvérsia constitucional efetiva acerca da interpretação e aplicação dos dispositivos questionados, requer-se subsidiariamente, apenas para fins argumentativos e em observância ao princípio da fungibilidade, o recebimento da presente demanda como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, uma vez configurados os pressupostos previstos no art. 1º, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.882/1999.

Isso porque, verifica-se que a controvérsia constitucional instaurada decorre da amplitude interpretativa que vem sendo atribuída aos subitens da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, permitindo o enquadramento de atividades relacionadas à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos como hipóteses ordinárias de incidência do ISS, ainda quando tais atividades sejam desempenhadas no contexto do saneamento básico ambiental.

E, como vimos em detalhes acima, qualquer interpretação que autorize a tributação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos quando prestados no contexto do saneamento básico, em observância ao princípio da estrita legalidade tributária[33] (art. 150, I e § 6º) e aos direitos fundamentais à saúde, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao saneamento básico.

[33] ADPF 351.

Nesse sentido, há controvérsia constitucional acerca da matéria circunstância que evidencia não apenas a existência de interpretações divergentes sobre o alcance dos dispositivos impugnados, mas também o risco concreto de multiplicação de ações individuais voltadas à discussão do mesmo tema constitucional.

De mais a mais, a ausência de definição uniforme acerca da controvérsia constitucional submetida ao Poder Judiciário — ou mesmo a proliferação de decisões judiciais potencialmente divergentes sobre a matéria — constitui elemento apto a concretizar a própria lesão a preceito fundamental, reforçando a necessidade de atuação desta Corte em sede de controle concentrado, a fim de conferir interpretação constitucionalmente adequada aos dispositivos impugnados e evitar a perpetuação de insegurança jurídica sobre tema de elevada relevância social e institucional.

V - Pedido

Ante o exposto, requer:

(a) o conhecimento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade;

(b) o deferimento da medida cautelar pelo Relator, *ad referendum* do Plenário deste Tribunal;

(c) a citação do Advogado-Geral da União;

(e) a oitiva da Procuradora-Geral da República;

(f) juntada de documentos; e

Setor Hoteleiro Sul-SHS. Quadra 06 Conjunto A Bloco E - Sala 521. Complexo Brasil XXI. CEP: 70316-902

(g) seja, ao final, julgada procedente a presente ação para que seja conferida interpretação conforme a Constituição aos subitens 7.01, 7.02 e 7.09 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, para afastar qualquer interpretação que autorize a tributação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos prestados no contexto do saneamento básico.

(h) subsidiariamente, em observância ao princípio da fungibilidade, requer seja admitida a presente ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do artigo 1º, parágrafo único, inciso I da Lei nº 9.882/1999.

(i) Por derradeiro, requer-se que todas as intimações sejam feitas em nome de OLÍVIA TONELLO MENDES FERREIRA, inscrita na OAB/DF sob o nº 21.776, e de VIVIANE FAULHABER DUTRA DE MAGALHÃES, inscrita na OAB/DF sob o nº 34.271, sob pena de nulidade.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 para efeitos procedimentais.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brasília/DF, 04 de agosto de 2026.

VIVIANE FAULHABER DUTRA DE MAGALHAES
Assinado de forma digital por VIVIANE FAULHABER DUTRA DE MAGALHAES
Dados: 2026.08.04 17:31:17 -03'00'

Viviane Faulhaber

VIVIANE FAULHABER DUTRA DE MAGALHÃES

OAB/DF nº 34.271

Olívia Tonello

OLÍVIA TONELLO MENDES FERREIRA

OAB/DF nº 21.776

Relação de anexos que acompanham a petição inicial

Doc. 1 – Documentos societários e Comprovantes da Legitimidade Ativa

Doc. 2 – Procuração

Doc. 3 - Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2025

Doc. 4 – Comprovante – representante *da International Solid Waste Association – ISWA* no Brasil

Setor Hoteleiro Sul-SHS. Quadra 06 Conjunto A Bloco E - Sala 521. Complexo Brasil XXI. CEP: 70316-902